

Algemene voorwaarden.

Voor iedere offerte en overeenkomst die via Avant-Garde tot stand komt. Versie 27 september 2026.

Artikel 1. Partijen en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- **Avant-Garde:** iworkproductions, een eenmanszaak die handelt onder de naam Avant-Garde, gevestigd aan de Annemoonstraat 40, 4904 CH Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20144471. Avant-Garde ontwerpt, adviseert, meet in en begeleidt.
- **Aannemer:** de Avant-Garde Partner die in de offerte staat vermeld en de opdracht uitvoert.
- **Opdrachtgever:** degene die de opdracht geeft.

1.2 De aannemingsovereenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever en de aannemer. Avant-Garde ondertekent namens de aannemer op grond van een schriftelijke volmacht. Avant-Garde is geen partij bij de aannemingsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor de uitvoering.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst die via Avant-Garde tot stand komt. Afwijkingen gelden alleen als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Is een bepaling nietig, dan blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 2. Offerte en totstandkoming

2.1 De offerte is 30 dagen geldig. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen.

2.2 Productbeschrijvingen zijn ter informatie en kunnen in overleg worden aangepast als een goede uitvoering dat vraagt, zonder dat kwaliteit of uitstraling afneemt.

2.3 Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever worden pas uitgevoerd na schriftelijk akkoord over prijs en planning.

2.4 De visualisatie laat de uitstraling van de woning zien en is geen technische tekening. Kleuren en verhoudingen kunnen in werkelijkheid licht afwijken. De technische uitwerking gebeurt door de aannemer, zo dicht mogelijk bij het ontwerp.

Artikel 3. Prijzen, hoeveelheden en meerwerk

3.1 De offerte vermeldt de prijzen exclusief en inclusief btw; de totaalprijs inclusief btw is leidend. Wijzigt het btw-tarief na ondertekening, dan wordt dat doorberekend.

3.2 De offerteprijs is gebaseerd op de inmeting door Avant-Garde. De opdrachtgever krijgt wat in de offerte staat. Vóór de start controleert de aannemer de maten. Blijkt er een wezenlijk verschil, dan bespreekt Avant-Garde dat met de opdrachtgever voordat het werk begint. Er wordt niets extra uitgevoerd of in rekening gebracht zonder akkoord van de opdrachtgever.

3.3 Meerwerk is: (a) werk op verzoek van de opdrachtgever dat niet in de offerte staat; (b) herstel van gebreken of afwijkingen die bij de inmeting redelijkerwijs niet zichtbaar waren, zoals rot, scheuren, een losse of niet-draagkrachtige ondergrond, vlakheidsafwijkingen groter dan 15 mm per meter, asbest of verborgen leidingen; (c) werk dat nodig wordt door wijzigingen in wet- of regelgeving na ondertekening.

3.4 Meerwerk wordt verrekend tegen de eenheidsprijzen uit de offerte, of in regie tegen het uurtarief van de aannemer dat in de offerte staat, exclusief materiaal.

3.5 Meerwerk wordt aangevraagd en afgestemd via Avant-Garde en pas uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever vooraf. Een akkoord per e-mail, WhatsApp of op een meerwerkformulier is voldoende. Kan een onderdeel door een ontdekt gebrek niet deugdelijk worden afgemaakt zonder herstel, dan ligt het werk aan dat onderdeel stil tot akkoord is gegeven.

3.6 Meerwerk wordt gefactureerd bij de eerstvolgende termijn.

Artikel 4. Bedenktijd

4.1 Is de overeenkomst buiten de verkoopruimte gesloten, dan kan de consument deze binnen 14 dagen na ondertekening zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden, met het modelformulier onderaan deze voorwaarden of een andere duidelijke verklaring.

4.2 Wil de opdrachtgever dat de aannemer binnen de bedenktijd al met de uitvoering begint, dan vraagt de aannemer daar uitdrukkelijk om. Ontbindt de opdrachtgever daarna alsnog, dan betaalt hij het deel dat al is uitgevoerd.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 De aannemer begint pas met de uitvoering als de eerste termijn is betaald.

5.2 Uitvoeringstermijnen zijn een indicatie en worden uitgedrukt in werkdagen. Dagen waarop het weer het werk minimaal vier uur onmogelijk maakt, tellen niet mee.

5.3 De aannemer stemt praktische zaken, zoals de startdatum, de steiger en de toegang tot de woning, rechtstreeks met de opdrachtgever af.

5.4 Gevelwerk wordt niet uitgevoerd onder 5 °C. Wil de opdrachtgever dit toch, dan vervalt de garantie op dat werk.

5.5 De opdrachtgever zorgt voor een vrij toegankelijke werkplek, stroom, water en een toilet of bouwtoilet.

5.6 Vergunningen, parkeerontheffingen en kosten van gebruik van openbare grond zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken. Indien nodig kan een omgevingsaanvraag worden verzorgd tegen een vooraf afgesproken prijs.

5.7 De aannemer mag werkzaamheden laten uitvoeren door onderaannemers en blijft volledig verantwoordelijk.

5.8 De ondergrond mag een afwijking in vlakheid hebben van maximaal 15 mm per meter. Grotere afwijkingen worden vooraf gemeld en als meerwerk verrekend.

5.9 De aannemer verplaatst geen airco's, zonnepanelen, rolluiken, alarmsystemen of vergelijkbare installaties. De opdrachtgever laat dit tijdig door een erkend installateur doen.

Artikel 6. Oplevering

6.1 De aannemer nodigt de opdrachtgever uit voor de oplevering. Avant-Garde is daarbij aanwezig. Samen stellen zij een opleveringsrapport op met eventuele opleverpunten.

6.2 Het werk geldt als opgeleverd na ondertekening van dat rapport, of als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de uitnodiging reageert.

6.3 Opleverpunten herstelt de aannemer binnen een redelijke termijn.

6.4 Bij de oplevering ontvangt de opdrachtgever van Avant-Garde het Avant-Garde stildossier, met het ontwerp, de gebruikte materialen en foto's van voor en na, samen met het opleverdossier van de aannemer, met de uitgevoerde werkzaamheden, onderhoudsadviezen en garanties. Het opleverdossier geldt als consumentendossier in de zin van artikel 7:757a BW.

Artikel 7. Betaling

7.1 De opdrachtgever betaalt de aannemer rechtstreeks, volgens het betalingsschema in de offerte, binnen 5 werkdagen na factuurdatum.

7.2 De eerste termijn wordt niet gefactureerd vóór afloop van de bedenktijd, tenzij de opdrachtgever om een eerdere start heeft gevraagd.

7.3 Bij niet-tijdige betaling stuurt de aannemer een kosteloze herinnering met een betaaltermijn van 14 dagen. Daarna zijn de wettelijke rente en de wettelijk toegestane incassokosten verschuldigd.

7.4 De opdrachtgever mag volgens artikel 7:768 BW 5% van de aanneemsom bij een notaris in depot storten, tenzij de aannemer daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8. Annulering

8.1 Annuleert de opdrachtgever na afloop van de bedenktijd, dan is hij 15% van de aanneemsom verschuldigd, tenzij de werkelijke schade lager is.

8.2 Al uitgevoerd werk en speciaal voor dit werk bestelde, niet-retourneerbare materialen worden daarnaast volledig vergoed.

Artikel 9. Garantie en klachten

9.1 De aannemer geeft garantie op de uitvoering volgens de termijnen in de offerte, naast de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

9.2 Niet onder de garantie vallen schade door onjuist gebruik of onderhoud, overmacht, of werk van derden aan of op het werk van de aannemer.

9.3 Klachten over de uitvoering meldt de opdrachtgever schriftelijk bij de aannemer, binnen een redelijke termijn na ontdekking, met een duidelijke omschrijving en bij voorkeur foto's.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden die de uitvoering onmogelijk of wezenlijk zwaarder maken, zoals extreem weer of het uitblijven van leveringen, gelden als overmacht. De termijnen worden dan verlengd met de duur van de vertraging. Duurt de overmacht langer dan drie maanden, dan mogen beide partijen de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden.

Artikel 11. Persoonsgegevens en beeld

11.1 Avant-Garde en de aannemer gebruiken de gegevens van de opdrachtgever alleen voor de uitvoering van de opdracht en de bijbehorende administratie, en zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken. Zie ook onze [privacyverklaring](#).

11.2 Foto's, video's en dronebeelden van het werk mogen zonder naam of adres worden gebruikt als referentie, tenzij de opdrachtgever daartegen bezwaar maakt.

Artikel 12. Ontwerp

12.1 Het ontwerp, de visualisaties, het stijldossier en de materiaalnamen blijven eigendom van Avant-Garde.

12.2 Het ontwerp is kosteloos. Het volledige ontwerpdossier ontvangt de opdrachtgever na ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 13. Subsidie en subsidieservice

13.1 Op verzoek verzorgt Avant-Garde de subsidieaanvraag voor de opdrachtgever, voor € 750 inclusief btw. Deze dienst staat als aparte regel in de offerte.

13.2 De opdrachtgever machtigt daarvoor Avant-Garde of de door haar ingeschakelde adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De toekenning en de hoogte van de subsidie zijn aan de overheid; Avant-Garde kan die niet garanderen.

13.3 Subsidiebedragen in de offerte of in gesprekken zijn een indicatie. De opdrachtgever blijft de volledige aanneemsom verschuldigd, ook als de subsidie lager uitvalt of niet wordt toegekend.

Artikel 14. Geschillen

14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onverminderd het recht van de consument om de rechter van zijn woonplaats te kiezen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

- Aan: de aannemer uit uw offerte, via Avant-Garde, Annemoonstraat 40, 4904 CH Oosterhout, info@avantgardegevels.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep/herroepen*:
- Ondertekend op:
- Naam/Namen consument(en):
- Adres consument(en):
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
- Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.